航空法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空の利便増進に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　航空に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「航空機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他航空の用に供することができる機器をいうをいう。

2　この法律において「無人航空機（ドローン）」とは、構造上人が乗ることができない機器であって遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空の利便増進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

国土交通大臣及び航空管制庁は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、国土交通大臣及び航空管制庁が管理統理する。

2　国土交通大臣及び航空管制庁は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　国土交通大臣及び航空管制庁は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空の利便増進に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

国土交通大臣及び航空管制庁は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

国土交通大臣及び航空管制庁の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

国土交通大臣及び航空管制庁及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

国土交通大臣及び航空管制庁は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

国土交通大臣及び航空管制庁は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

国土交通大臣及び航空管制庁は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　航空機の登録、耐空証明及び環境基準

第21条

航空機は、国土交通省の登録原簿に登録を受けなければ、航行の用に供してはならない。

第22条

登録を受けた航空機は、我が国の国籍を取得し、登録記号（ＪＡ記号）を表示しなければならない。

第23条

安全に飛行するための構造及び性能の基準に適合していることを検査し、耐空証明書を交付する。

第24条

耐空証明の有効期間は一年とし、定期的な耐空検査を受けなければ更新できない。

第25条

量産される航空機の設計について、設計段階で安全基準を審査する型式証明を行う。

第26条

機体の重大な修理又は改造を行ったときは、検査に合格しなければ運航できない。

第27条

搭載飛行日誌その他の航空日誌を備え付け、飛行時間、整備記録等を記載しなければならない。

第28条

空港周辺の生活環境を守るため、国際騒音基準に適合する機体に限り運航を認める。

第29条

地球温暖化防止のため、最新のエンジン燃費及び排出ガス基準に適合しなければならない。

第30条

解体、滅失、外国籍の取得があったときは、所有者は三十日以内に抹消登録を申請する。

第4章　航空従事者の技能証明及び航空身体検査

第31条

　定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、航空士、航空機関士、運航管理者等に区分する。

第32条

　航空工学、気象学、航空交通管制、実地操縦の試験を厳格に実施する。

第33条

　操縦できる航空機の種類、等級、型式及び計器飛行の限定資格を付与する。

第34条

　操縦士は、指定航空医師による身体検査に合格し、身体検査証明書を携帯しなければならない。

第35条

　年齢及び運送形態に応じ、六箇月から一年ごとに身体検査を更新する。

第36条

　乗務前及び乗務後に呼気検査を実施し、アルコールが一切検知されてはならない。

第37条

　旅客機を出発させるには、地上で気象及び燃料を計算する運航管理者の承認を要する。

第38条

操縦士の過労を防ぐため、一日の最大飛行時間及び連続勤務時間を厳格に制限する。

第39条

操縦の訓練指導を行う者は、操縦教育証明を取得しなければならない。

第40条

重大事故の惹起、法令違反、病気等があるときは、資格を取り消し又は業務停止を命ずる。

第5章　航空機の運航、飛行規律及び安全管理

第41条

　出発前に、飛行経路、高度、代替着陸地等を記載した飛行計画を管制機関に提出し承認を受ける。

第42条

　機長は、航空機の航行及び機内の安全に関し、最終的な指揮権限と責任を有する。

第43条

　機長は、外部点検、気象情報、燃料搭載量等を確認した後でなければ出発させてはならない。

第44条

　機内で暴力を振るい、又は喫煙する乗客に対し、機長は拘束又は降機を命ずることができる。

第45条

　人口密集地の上空では地上から三百メートル、その他では百五十メートル以上の高度を維持する。

第46条

　気象条件に応じ、有視界飛行方式又は管制官の指示に従う計器飛行方式により運航する。

第47条

　空中衝突を自動回避する空中衝突防止装置（ＴＣＡＳ）の搭載を全旅客機に義務付ける。

第48条

救命胴衣、脱出スライド、非常用無線機を定数どおり装備しなければならない。

第49条

墜落、衝突、火災又はニアミス等が発生したときは、直ちに大臣に報告しなければならない。

第50条

独立の事故調査機関が、原因究明と再発防止のための科学的調査を主導する。

第6章　空港、航空交通管制及び無人航空機（ドローン）

第51条

国営空港、地方公共団体空港及び民間空港の設置基準、滑走路長等を定める。

第52条

離着陸の安全を確保するため、空港周辺における建造物の高さを円錐状に制限する。

第53条

空域を区分し、管制官がレーダーを用いて航空機の間隔及び順序を指示する。

第54条

燃料不足又は急患発生の航空機に対し、最優先の緊急着陸管制を提供する。

第55条

重量百グラム以上のドローンは、所有者情報等を国家登録しリモートＩＤを備えなければならない。

第56条

国家資格たる一等及び二等の無人航空機操縦士資格制度を運用する。

第57条

高度な第一種機体認証及び一等資格を有する者に限り、都市部上空の自動運航を認可する。

第58条

空港周辺、人口集中地区、大統領府及び原発の上空でのドローン飛行を厳禁とする。

第59条

夜間飛行又は目視外飛行を行うときは、事前に国土交通大臣の個別承認を受ける。

第60条

重要施設上空に侵入した不審無人機に対し、警察官等は電波妨害による強制着陸を行える。

第7章　航空運送事業及び罰則

第61条

定期航空便を運航する航空会社は、国土交通大臣の事業許可を受けなければならない。

第62条

航空会社は、組織全体の安全管理システム（ＳＭＳ）を構築しなければならない。

第63条

乗客及び地上第三者の被害を賠償するため、十分な航空保険に加入しなければならない。

第64条

リチウム電池、引火性液体等の危険物の航空機内持込み及び輸送基準を厳格に律する。

第65条

耐空証明なく航空機を航行の用に供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第66条

アルコールの影響がある状態で航空機を操縦した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第67条

機長の降機命令等に従わず機内で暴れた乗客は、五十万円以下の罰金に処する。

第68条

無登録のドローンを飛行させせた者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第69条

滑走路にみだりに侵入し、又はレーザー光線を照射して航行を妨害した者は重罰に処する。

第70条

シカゴ条約の附属書に定める国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の基準を完全履行する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　国土交通大臣及び航空管制庁は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　国土交通大臣及び航空管制庁の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　国土交通大臣及び航空管制庁は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　国土交通大臣及び航空管制庁は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

国土交通大臣及び航空管制庁は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

国土交通大臣及び航空管制庁は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

国土交通大臣及び航空管制庁は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　国土交通大臣及び航空管制庁は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

国土交通大臣及び航空管制庁は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。